



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 26/3/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO - ESTADUAL

PROCESSO: 00518.989.25-6
REPRESENTANTE: Cosseno Multisserviços Comércio e Locações EIRELI
REPRESENTADA: Secretaria de Estado da Educação - Diretoria de Ensino - Região de Campinas Leste
ASSUNTO: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 90004/2024, Processo Administrativo nº 015.00748887/2024-28, certame promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio da Diretoria de Ensino da Região Campinas Leste, objetivando a prestação de serviços de transporte escolar, conduzido por motorista e auxiliado por monitor, destinado a alunos matriculados nas unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino e/ou instituições educacionais especializadas credenciadas.
ADVOGADO: Ivani Ferreira dos Santos (OAB/SP 268753)

PROCESSO: 00575.989.25-6
REPRESENTANTE: Antonio Bento Furtado de Mendonça (OAB/SP 351.058)
REPRESENTADA: Secretaria de Estado da Educação - Diretoria de Ensino - Região de Campinas Leste
ASSUNTO: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 90004/2024, Processo Administrativo nº 015.00748887/2024-28, certame promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio da Diretoria de Ensino da Região Campinas Leste, objetivando a prestação de serviços de transporte escolar, conduzido por motorista e auxiliado por monitor, destinado a alunos matriculados nas unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino e/ou instituições educacionais especializadas credenciadas.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AUXILIADO POR MONITOR. INCONSISTÊNCIAS NO TEXTO CONVOCATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS POR VÍCIOS INSANÁVEIS. APLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. EXIGÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA. REQUISICÃO DE EXPERIÊNCIA PARA MOTORISTAS. INSUFICIÊNCIA DE PRAZOS PARA ÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA, APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURA



DO CONTRATO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. REQUISIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGISTRO NA EMTU. IDADE MÁXIMA DA FROTA. REGULARIDADE FISCAL. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

A exigência de reconhecimento de firma nos documentos apresentados à Administração configura tratamento dissonante do comando do inciso V do art. 12 da Lei Federal nº 14.133/21 que, distanciando-se do formalismo exacerbado ou absoluto, preconiza que requisição da espécie é cabível apenas quando houver fundada dúvida sobre a autenticidade.

RELATÓRIO

Tratam os autos de representações formuladas por Cosseno Multisserviços Comércio e Locações EIRELI (TC-00518.989.25-6) e Antonio Bento Furtado de Mendonça (TC-00575.989.25-6) voltas a impugnar o Edital do Pregão Eletrônico nº 90004/2024, Processo Administrativo nº 015.00748887/2024-28, certame promovido pela Secretaria de Estado da Educação, por meio da Diretoria de Ensino da Região Campinas Leste, objetivando a prestação de serviços de transporte escolar, conduzido por motorista e auxiliado por monitor, destinado a alunos matriculados nas unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino e/ou instituições educacionais especializadas credenciadas.

Impugnam, em conjunto, a (i) proibição à participação de empresas reunidas em consórcio, alegando que o item 3.11 do Edital violaria o art. 15 da Lei Federal nº 14.133/21.

Apontam ainda outras objeções, conforme a seguir sintetizado:

➤ **Cosseno Multisserviços Comércio e Locações EIRELI**



- ii) divergência relevante entre os valores apresentados no Sistema Gov/Compras ¹ para o Grupo 2 (R\$ 5.739.137,75) e os valores constantes do Anexo V do Edital (R\$ 11.478.275,50);
- iii) falta de clareza do subitem 7.7.1 do Edital, que não conceitua os "vícios insanáveis" que, se ocorridos, podem levar à desclassificação de propostas;
- iv) previsão indevida de concessão dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, na medida em que o Edital, embora prescreva que não se aplicam favorecimentos em razão de valor de contratação superior ao limite legal (item 8.15.1), concede prazo para regularização fiscal (item 3.5);
- v) exigência de reconhecimento de firma, em oposição ao art. 12, incisos V e IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (subitem 6.59, alínea "b", do Termo de Referência);
- vi) requisição de experiência mínima de 1 ano para motoristas (itens 6.25 e 3.6.d do Edital), denotando violação ao art. 442-A da CLT, que limita a 6 meses;
- vii) insuficiência do prazo estabelecido em 5 dias para início da execução contratual (subitem 6.2 do Anexo I);

➤ **Antônio Bento Furtado Mendonça**

- viii) número de identificação da licitação: aponta conflito entre as informações da primeira (90004/2024) e segunda páginas do Edital (004/2024);
- ix) violação ao inciso II do art. 69 da Lei 14.133/21, tendo em vista as exigências de certidão negativa de insolvência civil e de recuperação judicial ou extrajudicial (itens 9.19 a 9.21 do Edital);
- x) previsão de prazo unificado de 5 dias para apresentação de garantia, prejudicando licitantes que optarem pela modalidade de seguro-

¹ <https://www.gov.br/compras/pt-br>



garantia que, nos termos do §3º do art. 96 da NLL, poderiam dispor de um mês para tal mister;

- xi) falta de clareza quanto ao prazo para assinatura do contrato, tendo em vista a dissonância entre os itens 14.2.2 do Edital (que estabelece o prazo de 5 dias para assinatura do Termo de Contrato) e 6.49 do Anexo I (que prevê o período de 15 dias, antes da assinatura do contrato, para que a empresa homologada apresente extensa documentação);
- xii) exigência desnecessária de registro perante a EMTU, na medida em que o Grupo 01 contempla apenas serviços de transporte dentro do Município de Campinas;
- xiii) idade máxima permitida para frota (ônibus: 25 anos; micro-ônibus: 15 anos e veículo tipo van: 10 anos) muito superior à indicada pelo Ministério da Educação para transporte escolar seguro (7 anos);
- xiv) falta de discriminação do valor da contratação para cada grupo/lote separadamente;
- xv) exiguidade dos prazos para apresentação de documentos (15 dias) e assinatura do contrato (5 dias), denotando exigência camuflada de propriedade prévia (6.49 a 6.59 do Termo de Referência);
- xvi) requisição indevida de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa ao ICMS, seja porque não haveria incidência deste imposto no transporte municipal de escolares, seja porque o Edital deveria se limitar a exigir certidão de débitos inscritos em dívida ativa; e
- xvii) possível desvio de finalidade.

Pediram, com isso, a suspensão da licitação e a declaração das ilegalidades arguidas.

Premente a abertura do certame e tendo em vista o conjunto de aspectos impugnados, decidiu o eminente Conselheiro Antonio Roque Citadini,



então Relator, pelo deferimento, em caráter liminar, do pedido comum de sustação do andamento do processo de Pregão, tendo em vista a avaliação do mérito das Iniciais sob o rito da Cautelar em Procedimento de Contratação.

Fixado prazo para que a Representada oferecesse informações, vieram aos autos esclarecimentos.

Na oportunidade, a Diretoria de Ensino reconheceu as inconsistências relatadas a respeito: dos valores estimativos informados no Sistema Gov/compras; do conflito quanto ao número de identificação da licitação; e da contradição afeta aos prazos para assinatura do contrato e apresentação da garantia, comprometendo-se a promover as pertinentes retificações.

No mais, destacou que o Edital em questão se encontra respaldado por critérios previamente definidos pela Procuradoria Geral do Estado, sobre os quais possui limitada ingerência.

Os autos transitaram pela Assessoria Técnico-Jurídica que opinou pela procedência parcial das representações, objetando os seguintes aspectos: divergência do valor estimado para o Grupo 2; requisição de reconhecimento de firma; conflito quanto ao número de identificação da licitação; exigência de comprovação de certidão negativa de recuperação judicial e apresentação de plano de recuperação homologado; exiguidade do prazo para apresentação de documentos em relação ao prazo de assinatura do contrato; ausência de indicação de prazo para prestação de garantia na modalidade seguro-garantia; valor da contratação genérico, sem indicação de cada um dos grupos/lotas separadamente.

Douta Procuradoria da Fazenda do Estado também pugnou pela procedência parcial das representações.

Ressalvou o insigne Procurador da Fazenda Estadual seu entendimento pela improcedência do questionamento proposto em face da exigência de apresentação do plano de recuperação judicial homologado, a título de qualificação econômico-financeira.



Sobre o assunto, asseverou que a exigência tem respaldo no poder dever previsto no artigo 69, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/21, que prescreve à Administração verificar a real capacidade econômica do licitante, sobretudo em circunstâncias que podem diminuir sua capacidade financeira, como é o caso da recuperação judicial.

De igual sorte, não vislumbrou óbice no prazo de 15 dias para a apresentação de documentos, não se opondo, contudo, a eventuais recomendações para unificação do prazo para apresentação de documentos e assinatura do contrato (30 dias).

No mais, acompanhou as conclusões da ATJ.

Seguiu-se o parecer do d. Ministério Público de Contas, também pela procedência parcial dos pedidos, com argumentação bastante coesa com a posição lançada pela ATJ.

Esta é a síntese do necessário.

MRL



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA

(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

VOTO PRELIMINAR

Em **preliminar**, apresento para referendo deste E. Tribunal Pleno decisão monocrática mediante a qual se determinou a sustação cautelar do Pregão Eletrônico cujo Edital ora se aprecia.



VOTO DE MÉRITO

Os esclarecimentos apresentados pela Secretaria de Estado da Educação, por meio da Diretoria de Ensino - Região de Campinas Leste, em parte aquiesceram às controvérsias arroladas pelas Representantes.

Nesse contexto, procede a questão que recaiu sobre as divergências entre os valores estimativos informados na plataforma do Sistema de Compras do Governo Federal e o constante do Anexo V – Planilha de Preços, disposição que merece a noticiada retificação, a fim de que o Edital e seus Anexos mantenham consistência com as informações disponibilizadas no portal de compras.

Na mesma linha de raciocínio, pertinentes as aventadas retificações em relação ao número de identificação do certame, assim como ao prazo concedido para a prestação da garantia, sobretudo para oportunizar o período de um mês previsto no § 3º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/21, caso a licitante opte pela modalidade seguro-garantia.

Seguindo à questão da contradição do prazo para a assinatura do contrato (5 ou 15 dias corridos), a Representada igualmente se comprometeu a sanar a controvérsia com a fixação do interregno de 30 dias, prorrogável por igual período, para tal mister.

Consigno, entretanto, que essa mesma avaliação merece ser estendida ao período para apresentação dos documentos obrigatórios para a execução do ajuste, muitos deles de difícil obtenção, sobretudo porque, nos termos do item 6.49 do Anexo I do Termo de Referência, tal evento deve anteceder à assinatura do Termo Contratual.

Daí me parecer pertinente a abordagem da ATJ, no sentido de recomendar a unificação do prazo de 30 dias para apresentação de documentos e assinatura do contrato, medida que não se dissocia da razoabilidade esperada no processo licitatório e favorece a exequibilidade da diligência.



Imprópria, mais ainda, a requisição de firma reconhecida nos documentos apresentados à Administração.

Ainda que válida a preocupação da Representada com a idoneidade das licitantes, notadamente quanto ao cumprimento de obrigações contratuais assumidas, admitir tal imposição implicaria estabelecer, no curso do processo de licitação, tratamento dissonante do comando do inciso V do art. 12 da Lei Federal nº 14.133/21 que, distanciando-se do formalismo exacerbado ou absoluto, preconiza que o reconhecimento de firma somente será cabível quando houver fundada dúvida sobre a autenticidade.

Assim, também nesse aspecto, o Edital deve ser aprimorado.

De igual sorte, a exigência de plano de recuperação judicial homologado não inspira razões sólidas para subsistir.

Com respeito aos argumentos desenvolvidos pela Procuradoria da Fazenda do Estado no presente feito, consigno que o tema conta com jurisprudência pacífica neste E. Tribunal no sentido de ressaltar da aplicabilidade do Enunciado nº 50 das Súmulas de Jurisprudência deste Tribunal os certames regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, considerando que referido verbete foi editado sob a égide da Lei Federal nº 8.666/93, com o escopo de conformar as disposições atinentes ao instituto da concordata, já extinto do ordenamento jurídico pátrio.

Esse entendimento decorre da interpretação do *caput* do art. 69 do referido Diploma Legal que, ao dispor que a “*habilitação econômico-financeira [...] será restrita à apresentação da seguinte documentação*”, definitivamente encerra qualquer possibilidade de se adotar interpretação extensiva ao inciso II do mesmo dispositivo.

As demais insurgências, de outra parte, não procedem.

Nessa linha, compreendo que o Edital não demanda retificações quanto à vedação aos consórcios, hipótese bem justificada nas razões oferecidas pela Representada e que aqui atribuo à conveniência da Administração.



Ademais, vejo na cisão do objeto em grupos distintos, assim como na admissibilidade de subcontratação, boa perspectiva de resultados mais positivos, seja ante a possibilidade de confronto de preços entre um número maior de participantes, seja sob o prisma de atenuar a concentração de veículos e valores envolvidos.

Insubsistente, ainda, a alegada falta de conceituação dos vícios insanáveis (subitem 7.7.1 do Edital), porquanto a Cláusula questionada reproduz textualmente o comando aberto do art. 59, inciso I, da NLL, de sorte que deve ser compreendido que as irregularidades que de tal maneira subvertam a ordem jurídica e não possam ser superadas sem violação aos princípios licitatórios e ao interesse público envolvido ensejam desclassificação, obviamente sempre com observância ao princípio da motivação exauriente.

Não vislumbro controvérsia, igualmente, na impugnação referente à possibilidade de concessão dos benefícios da Lei 123/2006.

Consoante apurado pela ATJ, a hipótese descrita tem a ver com a subdivisão do objeto, considerando a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como ME/EPP, relativamente aos Lotes que estão sendo simultaneamente licitados, de modo que o Edital acertadamente prevê a concessão dos benefícios previstos nos art. 42 a 49 do mencionado Diploma Legal para o Grupo 2, cujo valor anual estimado é de R\$ 4.591.310,20, excluindo, de outra parte, essa possibilidade, para as interessadas em ofertar lances para o Grupo 1, estimado em R\$ 14.448.951,96.

De igual modo, não vislumbro a alegada violação ao art. 442-A da CLT, norma que se refere à relação entre o empregador e o candidato ao emprego, não se estendendo às obrigações decorrentes de ajuste contratual de prestação de serviços pela pessoa jurídica.

A questão incidente sobre o prazo para início da execução dos serviços, igualmente não indica controvérsia que suscite ordem de retificação, mormente ante a anunciada postergação e unificação do prazo para assinatura do ajuste.



Na mesma linha, uma vez permitida a participação de pessoas ou sociedades não empresariais, não me parece inadequada a exigência de certidão negativa de insolvência civil, nos termos da Instrução Normativa Seges/ME nº 116/2021² c/c Decreto Estadual nº 67.608/2023³.

Tampouco se revela exacerbada a requisição de registro ou a inscrição da empresa licitante perante a Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos/Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, por terem sido admitidos, alternativamente, termo de autorização municipal para transporte escolar ou declaração atestando a falta de previsão legal no município.

Nessa mesma linha, vejo que a prova de regularidade fiscal (item 9.16 do Anexo I) está limitada às exações que guardem pertinência com a atividade a ser desenvolvida, nos termos do art. 193 do CTN e não se distancia do comando do inciso III do art. 68 da NLL.

Quanto à idade máxima da frota a ser utilizada na prestação dos serviços (item 2.4 do Anexo), não vislumbro risco ou prejuízo à boa execução do objeto, mesmo porque o Edital cuidou de respeitar o regulamento de transporte escolar onde serão executados os serviços, cabendo a adoção dos limites etários indicados na cláusula impugnada apenas se silente a legislação municipal.

Por fim, diante da generalidade e vagueza dos argumentos propostos, não subsiste, neste momento, o alegado direcionamento do certame ou desvio de finalidade por parte da autoridade competente.

Pelos fundamentos assim expostos, acolhendo as conclusões da ATJ, d PFE e d. MPC, **JULGO parcialmente procedentes as representações formuladas por Cosseno Multisserviços Comércio e Locações EIRELI (TC-00518.989.25-6) e Antonio Bento Furtado de**

² Estabelece procedimentos para a participação de pessoa física nas contratações públicas de que trata a Lei 14.133/21, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

³ Dispõe sobre a aplicação transitória de regulamentos federais enquanto não houver regulamentação estadual específica sobre a regra de transição entre os regimes jurídicos de contratações públicas, no âmbito da Administração Pública estadual direta e autárquica, para a Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e dá providências correlatas.



Mendonça (TC-00575.989.25-6), determinando à Diretoria de Ensino da Região Campinas Leste, da Secretaria de Estado da Educação, que reavalie a redação da Edital do Pregão Eletrônico nº 90004/2024, tendo em vista: a) suprimir as inconsistências em relação aos valores estimativos informados na plataforma do Sistema de Compras do Governo Federal e os constantes do Anexo V – Planilha de Preços; b) corrigir as informações pertinentes à identificação numérica do certame; c) adequar o prazo previsto para apresentação da garantia às disposições do art. 96, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/21; d) elidir a contradição relacionada ao prazo para assinatura do contrato; c) dilatar o prazo para apresentação de documentos, tendo em conta o momento de assinatura do Termo Contratual; d) adequar as disposições que tratam do reconhecimento de firma ao comando do art. 12, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/21; e, e) excluir a exigência de certidão de recuperação judicial ou extrajudicial.

Acolhido este entendimento, devem Representantes e Representada, na forma regimental, ser intimados deste julgado, em especial a mencionada Diretoria de Ensino, a fim de que, ao elaborar o novo texto convocatório, incorpore as retificações aqui determinadas, providenciando a publicidade e reabertura dos prazos, na forma da lei, sem prejuízo, por fim, de igualmente ponderar sobre a recomendação explicitada no corpo do Voto.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro